



Ref/ N° CAB. PCA/FPC/NDE/.062./2026

Kinshasa, le 10 SEPT 2026

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement (Avec l'expression de ma plus haute considération) ;
- Son Excellence Madame le Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
- Monsieur l'Inspecteur Général des Finances, Chef de Service
(Tous) à Kinshasa/Gombe



Concerne : Réponse à votre lettre n° 651/FPC/DG/SEC-DG/GPN/EKV/2026 du 07 septembre 2026 relative aux arriérés de l'indemnité de transport du PCA

✓ **À Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle à Kinshasa/Gombe**

Madame le Directeur Général,

J'accuse réception de votre lettre n° 651/FPC/DG/SEC-DG/GPN/EKV/2026 du 07 septembre 2026, faisant suite à ma correspondance CAB.PCA/FPC/BWG/059/2026 du 26 juillet 2026 relative au paiement de trente-six (36) mois d'arriérés de mon indemnité de transport.

Après examen de votre réponse, je relève une contradiction manifeste entre la position que vous soutenez dans cette correspondance et les actes administratifs et budgétaires posés par votre propre Direction Générale.

En effet, vous affirmez que le paiement de l'indemnité de transport en faveur du Président du Conseil d'Administration serait subordonné à « la prise préalable d'un acte réglementaire par l'Autorité de Tutelle », que vous qualifiez de document indispensable pour fonder formellement ce paiement.

Or, dans le projet de prévisions budgétaires du FPC pour l'exercice 2027 élaboré et soumis par la Direction Générale, celle-ci a expressément prévu une rubrique relative à l'indemnité de transport du Président du Conseil d'Administration.

Cette situation appelle une clarification immédiate.

Comment la Direction Générale peut-elle, d'une part, soutenir que l'indemnité de transport du PCA ne disposerait pas d'un fondement réglementaire suffisant permettant son paiement et, d'autre part, proposer elle-même son inscription dans les prévisions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2027 ?

Deux hypothèses seulement paraissent alors devoir être examinées : soit la Direction Générale considère que cette indemnité repose sur un fondement juridique permettant son inscription budgétaire, auquel cas elle doit expliquer les raisons objectives pour lesquelles ce même droit n'a pas été exécuté depuis juillet 2023 ; soit elle considère effectivement qu'aucune base réglementaire suffisante n'existe, auquel cas elle doit expliquer sur quel fondement juridique et administratif elle a proposé son inscription au budget 2027.

Il ne saurait être administrativement cohérent de reconnaître une charge lorsqu'il s'agit de la prévoir au budget et d'en contester simultanément le fondement lorsqu'il s'agit de l'exécuter.

Cette contradiction est d'autant plus préoccupante qu'elle soulève une question de régularité et de sincérité des prévisions budgétaires élaborées par la Direction Générale. Une dépense ne devrait pas être proposée au Conseil d'Administration si la Direction Générale estime elle-même qu'elle est dépourvue du fondement juridique nécessaire à son exécution.

Par ailleurs, la réglementation congolaise relative aux mandataires publics reconnaît bien, dans son architecture générale, la voiture de service avec chauffeur ou l'indemnité de transport parmi les avantages sociaux attachés à certains mandats publics. Les textes ont cependant connu plusieurs modifications, notamment en 2023 et 2024, ce qui justifie que la DG indique avec précision le texte actuellement applicable au FPC plutôt que d'opposer une affirmation générale.

En conséquence, je vous demande de me transmettre, dans les meilleurs délais :

1. Le fondement juridique précis ayant permis à la Direction Générale d'inscrire l'indemnité de transport du PCA dans les prévisions budgétaires 2027 ;
2. L'acte réglementaire dont vous invoquez aujourd'hui l'absence, avec indication précise de sa nature, de l'autorité compétente pour le prendre et des dispositions légales ou réglementaires qui subordonneraient le paiement à cet acte ;
3. Les raisons pour lesquelles la Direction Générale a inscrit cette indemnité dans les prévisions budgétaires 2027 si elle considère parallèlement que les conditions juridiques de son paiement ne sont pas réunies ;
4. La situation détaillée des avantages de même nature accordés aux autres mandataires du FPC, afin de permettre au Conseil d'Administration d'apprécier l'application uniforme des textes régissant l'établissement.

Je tiens à rappeler que la présente démarche ne vise nullement à obtenir un avantage dépourvu de base légale, mais précisément à faire respecter la légalité, la cohérence administrative, l'égalité de traitement des mandataires et la sincérité budgétaire au sein du Fonds de Promotion Culturelle.

Il appartient à la Direction Générale d'exécuter les droits régulièrement établis et, lorsqu'elle estime qu'un obstacle juridique existe, d'en identifier avec exactitude le fondement normatif plutôt que de renvoyer de manière générale la responsabilité à l'Autorité de Tutelle.

Je vous invite donc à lever cette contradiction et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette question soit définitivement clarifiée et régularisée conformément aux textes en vigueur.

Veuillez agréer, **Madame le Directeur Général**, l'expression de ma considération distinguée.



DR NGOY DIOKO Emmany